



GAC-543

Seat No. _____

B. Com. (Sem. III) Examination

November / December - 2015

CC-203 : Taxation : Paper - I

Time : 3 Hours]

[Total Marks : 70



સૂચના :

- (1) જમણી બાજુના અંક પ્રશ્નના ગુણ દર્શાવે છે.
- (2) દરેક પ્રશ્નની જરૂરી ગણતરી તમારા જવાબના ભાગરૂપે દર્શાવો.

1 માંગ્યા પ્રમાણે જવાબ આપો : (કોઈપણ ચાર)

14

- (1) કરવેરાની સ્ટેપ અને સ્લેબ પદ્ધતિ પર ટૂંકનોંધ લખો.
- (2) કર ભરનારની જવાબદારી પર ટૂંકનોંધ લખો.
- (3) શ્રી શ્રેયાંસ 32 વર્ષ 6 માસની નોકરી પછી 31-3-15ના રોજ નિવૃત્ત થાય છે. તે જ દિવસે તેમને ગ્રેયુઈટી તરીકે રૂ. 12,33,667 મળે છે. નિવૃત્તિ અગાઉના 10 માસનો સરેરાશ માસિક પગાર રૂ. 48,000 મળતો હતો. શું તેમને મળેલી ગ્રેયુઈટી કરમુક્ત ગણાશે ? જો તેમને રૂ. 7,68,000 ગ્રેયુઈટી મળી હોત તો પરિસ્થિતિમાં શો ફેર પડ્યો હોત ?

- (4) મકાન મિલકતની આવક ગણતી વખતે કઈ-કઈ રકમો કપાત તરીકે મજરે મળે છે તે જણાવો.
- (5) આકસ્મિક આવક - ટૂંકનોંધ લખો.
- (6) કરમુક્ત સવલતો - ટૂંકનોંધ લખો.

2. શ્રી ભૌમિલ તા. 1-10-10ના રોજ રીલાયન્સ કંપનીમાં મૂળ પગાર રૂ. 12,500-500-14,000-1000-25,000નાં ગ્રેડમાં મેનેજર તરીકે જોડાયા. પા.વ. 2014-15 દરમ્યાન તેમની નીચેની વિગતો પરથી તમારે પગારની કરપાત્ર આવક ગણવાની છે.

- (1) મોંઘવારી ભથ્થું મૂળ પગારના 40% મળ્યું જે પૈકી 50% રકમ પ્રોવિડન્ટની ગણતરી માટે લેવાય છે.
- (2) મનોરંજન ભથ્થું મહિને રૂ. 800.
- (3) તેમના બે બાળકો માટે બાળકદીઠ મહિને રૂ. 1,200 લેખે શિક્ષણભથ્થું.
- (4) ગેસ, વીજળી, પાણીના રૂ. 18,000 કંપનીએ ચૂકવ્યા જે પૈકી 2/3 અંગત વપરાશ છે.
- (5) સુરતમાં (જેની વસ્તી 10 લાખથી વધુ છે પરંતુ 25 લાખથી વધુ નથી) રહેઠાણ માટે એક બંગલો આપેલ છે, જેની મ્યુનિસિપલ આકારણી રૂ. 40,000 છે. આ બંગલામાં રૂ. 2,04,800ની મૂળકિંમતનું ફર્નિચર વસાવી આપેલ છે.
- (6) આ બંગલાનાં ચોકીદાર તથા માળીનો પગાર અનુક્રમે રૂ. 2,200 અને 1,200 કંપનીએ ચૂકવેલ છે.

- (7) તેમના વતી તેમનું જીવનવીમા પ્રીમિયમ રૂ. 10,300 અને જાહેર ભવિષ્યનિધિ ખાતામાં રૂ. 32,000 કંપનીએ ચૂકવ્યા છે.
- (8) મૂળ પગાર તથા 50% મોઘવારી ભથ્થાં સહિતની રકમનાં 15% જેટલી રકમ માન્ય પ્રો. ફંડમાં તેઓ ફાળવે છે. કંપની આવા પગારના 12% જેટલો ફાળો આપે છે.
- (9) તેમના પગારમાંથી મહિને રૂ. 200 વ્યવસાયવેરો કપાયેલ છે.
- (10) કંપનીએ તેમના વતી હોટલ-ક્લબનું બિલ રૂ. 20,000 ચૂકવ્યું.
- (11) ઓફિસ સમય દરમિયાન થયેલ ઈજાનું વળતર રૂ. 9,500 કંપનીએ ચૂકવ્યું.

3 શ્રી જશવંતભાઈની માલિકીનાં મકાનોની વિગતો નીચે પ્રમાણે છે : 14

વિગતો	મકાન-1	મકાન-2	મકાન-3
	‘સજ’	‘દીપ’	‘સજ’
	રૂ.	રૂ.	રૂ.
(1) મ્યુનિ. આકરણી મૂલ્ય	80,000	75,000	30,000
(2) વાજબી ભાડું - વાર્ષિક	90,000	1,00,000	36,000
(3) સ્ટાન્ડર્ડ ભાડું -		1,10,00	-
(4) મ્યુનિ. કરવેરા (ભાકી)	20 ટકા	20 ટકા	20 ટકા
(5) ભાડૂઆતની સગવડ			
માટે ચૂકવેલ ખર્ચ	-	3,000	-
(6) સમારકામ ખર્ચ	4,000	5,000	3,000
(7) વીમા પ્રીમિયમ (ચૂકવેલ)	2,500	2,000	1,500
(8) મકાન બાંધકામ માટેની લોનનું વ્યાજ			
(પા. વર્ષ 2014-15નું)	50,000	30,000	10,000
(9) બાંધકામ સમય દરમિયાનના કુલ વ્યાજનો 1/5 ભાગ	-	15,000	5,150
(10) બાંધકામ પૂર્ણ થયાનું વર્ષ	2013-14	2010-11	2011-12
(11) મકાનનો ઉપયોગ	સ્વ-રહેઠાણ	રહેઠાણ માટે	સ્વ-રહેઠાણ
		ભાડે	

[Contd...

અન્ય માહિતી :

(1) મકાન-2 'દીપ' (જેમાં રહેઠાણના અલગ-અલગ બે યુનિટ છે અને ક્ષેત્રફળ 3 : 2ના પ્રમાણમાં છે.) બે ભાડૂઆતોને ભાડે આપેલ હતું. યુનિટ-1નું માસિક ભાડું રૂ. 4,500 અને યુનિટ-2નું માસિક ભાડું રૂ. 3,000 (આ યુનિટના ભાડૂઆતની સગવડના ખર્ચ સહિત) હતું.

(2) યુનિટ-1નો ભાડૂઆત બે મહિનાનું ભાડું બાકી રાખીને તા. 31-1-15નાં રોજ મકાન ખાલી કરીને જતો રહ્યો હતો. (આ ભાડૂઆત નાદાર જાહેર થયેલ છે) ત્યાર બાદ તા. 31-3-15 સુધી આ યુનિટ ખાલી રહ્યું હતું.

(3) યુનિટ-2ના ભાડૂઆતે તા. 1-3-15ના રોજ મકાન ખાલી કર્યું હતું. ત્યાર બાદ તા. 31-3-15 સુધી આ યુનિટ ખાલી રહ્યું હતું.

આકારણી વર્ષ 2015-16 માટે મકાન-મિલકતોના શીર્ષક હેઠળની કરપાત્ર આવકની ગણતરી કરો.

અથવા

3 શ્રી ઉમંગ અને રવિ બે મિલકતોના સંયુક્ત માલિકો છે તેમનો ભાગીદારીનો હિસ્સો અનુક્રમે 30% અને 70%નો છે. તા. 31-3-15નાં રોજ પૂરા થતા પાછલા વર્ષની મકાન-મિલકતોની વિગતો નીચે પ્રમાણે છે :

14

વિગત	મકાન નં.-1	મકાન નં.-2
	રૂ.	રૂ.
(1) ખરેખર માસિક ભાડાનો દર	9,000	10,000
(2) પ્રમાણિત ભાડું - વાર્ષિક	1,10,000	-
(3) અપેક્ષિત ભાડું - વાર્ષિક	1,00,000	90,000
(4) મ્યુનિ. કરવેરા 2.5% લેખે	2,000	2,500
(5) ભાડું ઉધરાવવાનો ખર્ચ	1,000	2,000
(6) જમીન-મહેસૂલ	3,000	1,000
(7) 10% વ્યાજે બાંધકામ માટે લીધેલી લોન (તા. 1-4-14ના રોજ બાકી મુદ્દલ)	1,66,500	3,50,000
(8) બાંધકામ સમય (તા 31-3-07ના રોજ પૂર્ણ થયેલ) દરમ્યાનનું લોનનું વ્યાજ	30,000	40,000
(9) બાંધકામ પૂર્ણ થયા તારીખ	31-3-07	31-3-07
(10) મકાન ખાલી રહ્યાનો સમય	1 માસ	15 દિવસ

અન્ય માહિતી :

બંનેના અંગત રહેઠાણના મકાનની વિગતો :

વિગત	ઉભંગ	રવિ
	રૂ.	રૂ.
(1) મ્યુનિ. આકારણી - વાર્ષિક	1,50,000	80,000
(2) અપેક્ષિત ભાડું - વાર્ષિક	1,30,000	72,000
(3) મ્યુનિ. કરવેરા	2.5%	2.5%

(4) બાંધકામ માટે લીધેલી લોનનું

વ્યાજ (1-4-09નાં રોજ લીધેલ) 30,000 50,000

(5) બાંધકામ સમય દરમ્યાનનું

લોનનું વ્યાજ 40,000 60,000

(6) બાંધકામ પૂર્ણ થયા તારીખ 31-3-12 31-3-12

ચાલુ આકારણી વર્ષ 2015-16 માટે ઉમંગ અને રવિ દરેકની મકાન-મિલકતોના શીર્ષક હેઠળની કરપાત્ર આવકની ગણતરી કરો.

4 ટૂંકનોંધ લખો : (ગમે તે ત્રણ)

14

(1) ખેતીની આવક

(2) કરદાતા

(3) ઈન્કમેટેક્સ ઓફિસર

(4) કર આયોજન અને કરચોરી.

અથવા

4 ટૂંકનોંધ લખો : (ગમે તે ત્રણ)

14

(1) શખસ

(2) એક્સાઈઝ ડ્યૂટી

(3) મૂલ્યવર્ધિત વેરો

(4) સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ.

5 (અ) શ્રી અ પાકિસ્તાની નાગરિક છે. તેઓ છેલ્લા 10 વર્ષથી (2014-15 6 સહિત) નિયમિત રીતે સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર અને નવેમ્બર માસ દરમિયાન દર વર્ષે ભારત આવે છે. આકારણી વર્ષ 2015-16 માટે તેમનો રહેઠાણનો દરજ્જો નક્કી કરો. જો તેઓ ઓક્ટોબર નવેમ્બર અને ડિસેમ્બર માસ દરમિયાન આવતા હોય તો તમારા જવાબમાં શુ ફેર પડે ?

અથવા

(અ) પીયુની આકારણીવર્ષ 2015-16ના સંબંધિત પાછલા વર્ષની 6 આવકો નીચે પ્રમાણે છે :

- (1) બેંક થાપણો પર વ્યાજની આવક રૂ. 1,20,000 (જે પૈકી રૂ. 48,000 વિદેશી બેન્કો દ્વારા ચૂકવાયેલ છે.)
- (2) ભૂતપૂર્વ ભારતીય માલિક દ્વારા યુ.કે.માં ચૂકવાયેલ પેન્શન રૂ. 3,00,000.
- (3) ન્યૂયોર્કના ધંધાનો નફો રૂ. 10,00,000 (આ ધંધાનું સંચાલન મુબઈની વડી કચેરીથી થાય છે.)
- (4) સિંગાપુરના ધંધાના અગાઉના વર્ષના નફાની રકમ પાછલા વર્ષ દરમિયાન ભારતમાં લાવ્યા રૂ. 50,000.

નીચેના સંજોગોમાં તેની ગ્રોસ આવકની કરપાત્રતા નક્કી કરો :

- (અ) જો તે સામાન્ય રહીશ હોય
- (બ) જો તે રહીશ હોય
- (ક) જો તે બિનરહીશ હોય.



(બ) ટૂંકનોંધ લખો : (ગમે તે બે)

- (1) કાયમી ખાતા નંબર
- (2) મૂળસ્થાનેથી કપાયેલ આવકવેરો
- (3) કરમુક્ત આવકો (ગમે તે છ).

ENGLISH VERSION

Instructions :

- (1) Figures to the right indicate the marks of the question.
- (2) Show necessary calculations in support of your answer.

1 Answer the following as directed : (any **four**)

14

- (1) Write short note on step and slab system of taxation.
- (2) Write short note on 'Incidence of Tax'.
- (3) Shri Shreyans employed in a firm retires after 32 years and 6 months of service on 31-3-15 and receives a gratuity of Rs. 12,33,667. His average monthly salary for the ten months before the month of retirement was Rs.48,000. Is the amount of gratuity received by the assessee exempted from tax? Would it make any difference if he had received a gratuity of Rs. 7,68,000 ?

- 8
- (4) What deductions are allowed from the annual value in computing taxable income from the house property?
 - (5) Write short note on casual income.
 - (6) Write short note on tax-free perquisites.

2 On 1-10-10 Mr. Bhaumil joined as manager in Reliance Co. Ltd. in salary scale of Rs. 12,500-500-14,000-1000-25,000. You have to find out his taxable income from the salary for the P.Y. 2014-15 from the following details given to you : 14

- (1) 40% of basic pay is received as dearness allowance (50% of which is to be considered for the calculation of provident fund contribution).
- (2) Rs. 800 per month is paid as entertainment allowance.
- (3) Education allowance given is Rs. 1,200 per child per month for two children.
- (4) The company has paid Rs. 18,000 as gas, electricity and water charges of which $\frac{2}{3}$ is for personal use.
- (5) A residential bungalow in Surat (population of more than 10 lakhs but not more than 25 lakhs) is provided by the company (Municipal value is Rs. 40,000). Furniture costing Rs. 2,04,800 has been provided by the company.
- (6) The company has also paid salary to watchman and gardener at Rs. 2,200 and Rs. 1,200 per month.

[Contd...

- (7) The company has paid his life insurance premium of Rs. 10,300 and has also deposited Rs.32,000 in his Public Provident Fund.
- (8) He contributes to recognized provident fund at 15% of the basic salary + 50% dearness allowance. The company's contribution is at 12% of such salary.
- (9) Rs. 200 per month is deducted as professional tax from his salary.
- (10) The company has paid his hotel and club bill of Rs. 20,000.
- (11) Rs. 9,500 as compensation for injury during office hours is also paid by the company.

3 Given below are the particulars of house property owned by Shri Jashvantbhai.

14

Particulars		House 1	House 2	House 3
		'Saj'	'Deep'	'Raj'
		Rs.	Rs.	Rs.
(1)	Municipal valuation	80,000	75,000	30,000
(2)	Annual Fair rent	90,000	1,00,000	36,000
(3)	Standard Rent	-	1,10,00	-
(4)	Municipal taxes (unpaid)	20 %	20 %	20 %
(5)	Payment for tenants amenities	-	3,000	-
(6)	Repairs	4,000	5,000	3,000
(7)	Insurance Premium (paid)	2,500	2,000	1,500
(8)	Interest (of p.y. 2014-15) on loan taken for construction	50,000	30,000	10,000
(9)	1/5 th part of total interest of construction period	-	15,000	5,150
(10)	Year of completion of construction	2013-14	2010-11	2011-12
(11)	Use of the house	Self occupied	Let out for residence	Self occupied

Other details :

- (1) House-2 'Deep' (consisting of two separate units and the area is in the ratio of 3 : 2) has been let out to two tenants. Monthly rent of unit-1 Rs. 4,500 and that of unit-2 Rs. 3,000 (rent of unit 2 is inclusive of charge for tenants' amenities).
- (2) The tenant, who was in possession of unit-1 had vacated the house on 31-1-15 without making payment of last two months rent. This unit remained vacant upto 31-3-15.
- (3) The tenant, who was in possession of unit-2, had also vacated the house on 1-3-15. This unit remained vacant upto 31-3-15.

Compute the taxable income under the head 'Income from House Property' for the A.Y. 2015-16.

OR

- 3 Umang and Ravi were co-owners of two house property. 14
- Their shares of ownership and income were 30% and 70% respectively. The details of properties for the year ending 31st March 2015 are as under :

Particulars	House-1	House-2
	Rs.	Rs.
(1) Actual rent per month	9,000	10,000
(2) Standard rent annual	1,10,000	-
(3) Fair rent annual	1,00,000	90,000
(4) Municipal Tax at 2.5%	2,000	2,500
(5) Collection charges	1,000	2,000
(6) Land revenue	3,000	1,000
(7) 10% house loan for construction (outstanding on 1-4-14)	1,66,500	3,50,000
(8) Interest on housing loan (paid during construction period ending on 31-3-07)	30,000	40,000
(9) Construction completed on	31-3-07	31-3-07
(10) Vacancy period	1 month	15 days

Other Informations :

Details of their self occupied house property :

Particulars	Umang	Ravi
	Rs.	Rs.
(1) Municipal valuation annual	1,50,000	80,000
(2) Fair rent annual	1,30,000	72,000
(3) Municipal tax	2.5%	2.5%
(4) Interest on housing loan for construction (loan taken on 1-4-09)	30,000	50,000
(5) Interest on housing loan (paid during construction period)	40,000	60,000
(6) Construction completed on	31-3-12	31-3-12

Compute the house property income of Umang and Ravi
for the A.Y. 2015-16.

4 Write short notes : (any **three**)

- (1) Agricultural Income
- (2) Assessee
- (3) Income-tax officer
- (4) Tax Planning and Tax Evasion

OR

4 Write short notes : (any **three**)

- (1) Person
- (2) Excise Duty
- (3) Value Added Tax
- (4) Central Board of Direct Taxes

5 (A) Shri A is a Pakistani citizen. He has regularly visited India during last 10 years (inclusive of 2014-15) in the months of September, October and November. Determine his residential status for the assessment year 2015-16.

Would it make any difference if he had visited India in the months of October, November and December.

OR

(A) Following are the incomes of Piyu during the previous year relevant to assessment year 2015-16 :

- (1) Interest on Bank F.D. Rs. 1,20,000 (out of which Rs. 48,000 is received from foreign bank).
- (2) Pension paid by former Indian employer in U.K. Rs. 3,00,000.
- (3) Profit from business in New York (the business is controlled from head office situated at Mumbai) Rs. 10,00,000.
- (4) Profit earned in earlier years at Singapore and brought back in India Rs. 50,000.

Determine the total Gross Income under the following circumstances :

- (a) If she is resident and ordinarily resident
- (b) If she is resident but not ordinarily resident
- (c) If she is non-resident.

(B) Write short notes : (any two)

- (1) Permanent Account Number
- (2) Tax Deducted at Source
- (3) Exempted incomes (any six).

